



Městský úřad Kadaň

Ocení živnostenský úřad
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
pracoviště: Jana Roháče 1381, Kadaň
tel. č. (ústředna): 474 319 500-501



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ.: MUKK/39124/2016

SP. ZN.: ŽÚ/782/2016/Mal

VYŘIZUJE: Jitka Malá

TEL.: 474 319 632

FAX: 474 319 554

E-MAIL: jitka.mala@mesto-kadan.cz

E-MAIL: e-podatelna@mesto-kadan.cz

DATUM: 2016-10-12 08:36:59.137

JUDr. Jan Walter, advokát
Volyňských Čechů 837
438 01 Žatec

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 5. října 2016 byla Městskému úřadu v Kadani doručena žádost Mgr. Slavěny Walterové, nar. 16.3.1951, Pražská 2533, 438 01 Žatec, kterou zastupuje JUDr. Jan Walter, Volyňských Čechů 837, 438 01 Žatec, týkající se poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost se týká těchto dokumentů/informací:

„Poskytnutí veškerých záznamů o krocích provedených Vaším živnostenským úřadem na základě podnětu JUDr. Jana Waltera, advokáta, ze dne 9.9.2016 týkající se provozování pilařského závodu v obci Kovářská.“

Jedná se o tyto dokumenty, které Vám zasíláme v příloze tohoto sdělení:

- Oznámení o zahájení kontroly ze dne 14. září 2016 pod č.j.:MUKK/34930/2016
- Záznam z místního zjištění a vyhotovená fotodokumentace ze dne 26. září 2016 pod č.j.:MUKK/36659/2016 (4 listy)
- Protokol o kontrole ze dne 4. října 2016 pod č.j.:MUKK/37842/2016 (4 listy)

Obdrží:

JUDr. Jan Walter, ISDS: mu5fwdt

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ
-33-


Hana Baxa Mašková

vedoucí obecního živnostenského úřadu



Městský úřad Kadaň

Obecní živnostenský úřad
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
pracoviště: Jana Roháče 1381, Kadaň
tel. č. (ústředna): 474 319 500-501



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ.: MUKK/39106/2016

SP. ZN.: ŽÚ/782/2016

VYŘIZUJE: Jitka Malá

TEL.: 474 319 632

FAX: 474 319 554

E-MAIL: jitka.mala@mesto-kadan.cz

E-MAIL: e-podatelna@mesto-kadan.cz

DATUM: 2016-10-12 08:07:14.170

JUDr. Jan Walter, advokát
Volyňských Čechů 837
438 01 Žatec

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kadaň, obecní živnostenský úřad (dále jen obecní živnostenský úřad) rozhodl ve věci žádosti pana JUDr. Jana Waltera, advokáta, ev.č. ČAK 13904, se sídlem v Žatci, Volyňských Čechů 837, 438 01 (dále jen žadatel), který zastupuje paní Mgr. Slavěnu Walterovou, narozenou 16. 03. 1951, bytem v Žatci, Pražská 2533, 438 01 podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím) a doručené Obecnímu živnostenskému úřadu dne 5. října 2016, evidované pod MUKK/37997/2016 (dále jen „žádost“) takto:

dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím v souběhu s ustanovením § 8a tohoto zákona a ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů), se žádost o informace v části v rozsahu osobních údajů v dokumentech vztahujících se ke kontrole ze dne 4. října 2016.

o d m í t á .

ODŮVODNĚNÍ

Žadatel se obrátil na Obecní živnostenský úřad s „Žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.“ ze dne 4. října 2016, která byla Obecnímu živnostenskému úřadu doručena dne 5. října 2016 a bylo požadováno následující:

„Poskytnutí kopií veškerých záznamů o krocích provedených Vaším živnostenským úřadem na základě podnětu JUDr. Jana Waltera, advokáta, ze dne 9. září 2016 týkající se provozování pilařského závodu v obci Kovářská.“

Požadované informace, kterých se týká výrok tohoto rozhodnutí, jsou informacemi, které obsahují osobní údaje v rozsahu jména, příjmení, adresy, data narození a rodného čísla.

Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu (viz § 4 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů). Jméno a příjmení doplněné o adresu, datum narození či rodné číslo činí z údaje na dokumentech souvisejících s kontrolami ze dne 4. října 2016 informaci týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů.

Podle ustanovení § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím povinný subjekt informace, které jsou osobními údaji, poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.

Ochranu osobních údajů upravuje zákon o ochraně osobních údajů. Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů povinný subjekt, jako správce údajů, může shora uvedené osobní údaje zpracovávat pouze v souladu s účelem, ke kterému byly vyžádány. Tímto účelem je provedení kontroly dle ustanovení § 12 zákona č. 255/2012Sb., o kontrole (kontrolní řád) a dle ustanovení § 60a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Povinný subjekt jako správce údajů proto není oprávněn předmětné osobní údaje, bez souhlasu dotčených subjektů údajů, zveřejnit. Poskytnutím těchto osobních údajů žadateli by došlo ke zveřejnění předmětných osobních údajů.

Povinný subjekt se proto rozhodl, jak výše uvedeno, že tyto osobní údaje žadateli neposkytne.

Ze shora uvedených důvodů povinný subjekt rozhodl tak, jak je ve výrokové části tohoto rozhodnutí uvedeno.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může žadatel podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím ve spojení s ustanovením § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění podat odvolání. Odvolání se podává Krajskému úřadu Ústeckého kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Kadaň, obecního živnostenského úřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.



Rozdělovník:
JUDr. Jan Walter, advokát


Hana Baxa Mašková
vedoucí obecního živnostenského úřadu